



Comune di Monterotondo

Deliberazione Consiglio Com.le
Convocazione Prima

Atto n. 85 del 22/12/2025

OGGETTO: TARI - TASSA RIFIUTI. MODIFICHE REGOLAMENTO ANNO 2026.

L'anno 2025 il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 09.11 si è riunito nella Residenza Municipale il Consiglio Comunale, in seguito a determinazione del Presidente e previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di regolamento. Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti ed assenti i signori di seguito indicati:

PRESENTE

Varone Riccardo	Sindaco	SI
Bavaro Michele	Consigliere	NO
Caleca Daniela	Consigliere	SI
Capobianco Angelo	Consigliere	SI
Casu Angelo	Consigliere	SI
Cenciarelli Giuseppe	Consigliere	NO
D'Angelo Donato	Consigliere	NO
Di Andrea Marco	Consigliere	NO
Di Sabatino Lucia	Consigliere	NO
Di Ventura Simone	Consigliere	SI
Donnarumma Vincenzo	Presidente del Consiglio	SI
Federici Fabio	Consigliere	NO
Felici Claudio	Consigliere	SI
Garofoli Matteo Gaetano	Consigliere	NO
Giacomoni Elisa	Consigliere	SI
Giacomozzi Gabriele	Consigliere	SI
Maceratesi Daniele	Consigliere	SI
Mancini Claudia	Consigliere	SI
Mirandi Francesco	Consigliere	SI
Palombi Attilio	Consigliere	SI
Petrocchi Simone	Consigliere	SI
Pieretti Alessia	Consigliere	SI
Segnalini Daniele	Consigliere	SI
Sestili Giuliana	Consigliere	SI
Valle Luisa	Consigliere	NO

PRESENTI n.17

ASSENTI n.8

Presiede il Sig. Donnarumma Vincenzo nella qualità di Presidente.

Assiste il Segretario Generale Michele Smargiassi, incaricato della redazione del verbale.

Deliberazione n. del

Con la continuazione. Sono presenti il Sindaco e n. 18 Consiglieri (Caleca, Capobianco, Casu, D'Angelo, Di Sabatino, Di Ventura, Donnarumma, Felici, Giacomoni, Giacomozzi, Maceratesi, Mancini, Mirandi, Palombi, Petrocchi, Pieretti, Segnalini, Sestili) ed assenti n. 6 Consiglieri (Bavaro, Cenciarelli, Di Andrea, Federici, Garofoli, Valle);
di seguito

OGGETTO: TARI - TASSA RIFIUTI. MODIFICHE REGOLAMENTO ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Avv. Marcella Rossi

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto il vigente *“Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”*, aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79/2024;

Richiamato il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;

Considerati:

l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

l'art. 5-quinquies della L. n. 15 del 25/02/2022 il quale dispone che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*.

Considerato opportuno apportare alcune modifiche al regolamento per una migliore gestione del rapporto con l'utenza e una più puntuale definizione di alcune fattispecie che non trovavano esplicito riferimento nel regolamento vigente allegato A;

Ritenuto quindi di modificare lo stesso regolamento modificando gli articoli come da allegato B) alla presente deliberazione;

Visti inoltre:

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*;
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"*.

Dato atto che è stata inviata con nota prot. n. 70666 del 10/12/2025 all'Organo di Revisione Contabile la presente proposta di deliberazione per l'emissione del relativo parere cui è stato dato riscontro con nota assunta al prot. n. 71265 del 12/12/2025;

Considerato che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio in data 16/12/2025;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

udita l'esposizione dell'Assessora Rossi;

uditi gli interventi dei Consiglieri Capobianco e Di Ventura;

alle ore 10.37 entra il Consigliere Bavaro ed esce la Consiglieria Pieretti;
(Consiglieri presenti n. 18 ed il Sindaco)

Alle ore 10.41 entra la Consiglieria Pieretti;
(Consiglieri presenti n. 19 ed il Sindaco)

il tutto come da verbale inserito a seguire alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed ai cui contenuti si rinvia;

con il seguente esito di voto palese per il punto n. 7 all'ordine del giorno:

FAVOREVOLI N. 14

CONTRARI N. 6 (Capobianco, D'Angelo, Di Ventura, Maceratesi, Mancini, Petrocchi)

DELIBERA

- per le motivazioni di cui in premessa, di modificare il vigente “*Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)*” approvato con la Delibera C.C. n. 79/2024 (allegato A) approvando la novella degli articoli previsti (allegato B);
- di dare atto che il nuovo testo del “*Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)*” è quello riportato quale “allegato C” che include il documento “Allegato 2” / Tabella di attribuzione occupanti sulla base della dimensione dell'immobile”, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2026;
- di dare mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “*Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)*” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (allegato C) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

Punto n. 7: TARI – TASSA RIFIUTI. MODIFICHE REGOLAMENTO ANNO 2026.

Presidente DONNARUMMA. Passiamo alla delibera successiva. Chi la illustra? Prego.

Assessora ROSSI. Con questa delibera vi chiedo di approvare alcune modifiche al regolamento Tari per l'anno 2026. Come è noto, la Tari è stata istituita nel 2013 ed è una tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, prevista e disciplinata nel regolamento comunale del 2 marzo del 2023. È stato necessario dare una migliore gestione del rapporto con l'utenza e di una più precisa definizione di alcune fattispecie che non trovavano riferimento nell'attuale regolamento. Oltre ad alcune puntualizzazioni. È stato acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione contabile e l'abbiamo esaminata in Commissione bilancio il 18 dicembre. Per comodità di lettura potete trovare allegato alla delibera il prospetto delle norme degli articoli di vecchia disciplina e quelle delle nuove. Abbiamo, in particolare, integrato e precisato all'articolo 5, locali e aree scoperte non soggette a tributi, all'articolo 7, punto 4 e punto 5, le riduzioni per il compostaggio in relazione alla procedura dove si lascia all'ente di gestione della raccolta dei rifiuti urbani la gestione del compostaggio, mentre all'ufficio tributi la presa in carico e quindi la riduzione Tari. Poi abbiamo modificato l'articolo 24 in relazione ad alcune esenzioni, ossia abbiamo aggiunto che non pagheranno l'imposta Tari anche le associazioni no profit, che svolgono attività in immobili non di proprietà comunale. Vincolo che c'era nel precedente regolamento. Vi chiedo, quindi, di dare atto del nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa dei rifiuti, ed è quello riportato all'allegato C, che include anche l'allegato D, con tutte le tabelle di attribuzione e di dimensioni, dando atto dei relativi adempimenti successivi e di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Presidente DONNARUMMA. Grazie. Prego, consigliere Capobianco.

Consigliere CAPOBIANCO. Grazie, Presidente. In merito a questa delibera sulla modifica del regolamento Tari 2026 ho da portare alcuni elementi, che possono segnalare anche delle criticità o dei dubbi che ho proprio sulle modifiche avvenute. Mi spiego meglio. L'articolo 5, locali e aree escluse dal tributo, in realtà secondo me sta creando delle zone grigie. Non mi è chiaro. Per esempio, in caso di ristrutturazione temporanee o aree condominiali comuni queste diventano zone grigie. Non ci sono linee guida chiare al richiamo di questi elementi. Per quanto riguarda l'articolo 7-bis, utenze non domestiche fuori dal servizio pubblico, la riduzione della quota variabile dipende dalla documentazione annuale precisa. La mancata o ritardata presentazione potrebbe creare contestazioni. Suggerirei, però chiaramente è un suggerimento, una campagna informativa preventiva e l'invio di un promemoria, magari tramite Pec, se voi non l'avete già pensato, però io lo pongo pure perché mi è stato chiesto, o portale digitale, perché molte volte è una questione semplicemente di ricordo, di ricordarsi, di meccanica e di dinamica ciclica. Quindi su questa questione chiedo un'attenzione, sempre se questa cosa non è già stata affrontata dagli uffici. Sul compostaggio domestico, che secondo me è una cosa molto bella, i requisiti sono ancora troppo restrittivi, cioè orto minimo di 40 metri quadri, distanza di due metri dal confine, solo aree aperte. Questo, secondo me, esclude molti cittadini che potrebbero partecipare o vorrebbero essere parte di questo elemento. Magari anche prevedere una modulistica semplificata non sarebbe male. Per l'articolo 24, l'esenzione sociale a enti no profit, sicuramente è un elemento importante, per carità, però mi sembra che ci sia ancora troppa discrezionalità nelle valutazioni delle richieste, nel senso che il termine non è preciso, per cui questa cosa potrebbe, per esperienza fatta in passato, generare ritardi o contenziosi. Non so se voi all'interno poi degli uffici avete stabilito una procedura stabile,

chiara, onde evitare poi discrezionalità. 30 e 34 sono dichiarazioni che già abbiamo parlato tante volte in passato, neanche voglio entrarci troppo. In sintesi, è chiaro che il regolamento vuole indirizzare verso una via. Mi sembra che nell'insieme potrebbe anche essere ben strutturato, ma ho l'impressione che i criteri siano ancora troppo legati a una certa discrezionalità e una mancanza di efficacia. Manca un'idea di modulistica standardizzata e protocolli di verifica. Questi sono, secondo me, gli elementi più critici su questo nuovo regolamento.

Presidente DONNARUMMA. Grazie. Prego, consigliere Di Ventura.

Consigliere DI VENTURA. Grazie, Presidente. Io vorrei porre un quesito all'assessora su un articolo preciso del regolamento, che è l'articolo 15, "Determinazione del numero degli occupanti nelle utenze domestiche", nel discrimine tra utenze, chiamiamole residenti e non residenti, che rischia di creare una distorsione, un abuso comunque nell'applicazione della norma regolamentare; e vado a specificare il perché delle mie perplessità. Al primo comma si fa riferimento o, meglio, si prescrive che per le utenze domestiche occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, quindi si fa riferimento alle utenze dei residenti, ai fini dell'applicazione del tributo si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare residente all'interno di quella unità e di quell'utenza. Al successivo comma 3 si fa riferimento a un'altra fattispecie, prescrivendo per le utenze domestiche a disposizione di persone residenti o non residenti, oppure a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi persone giuridiche, società o altro, il numero degli occupanti viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione della dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in relazione alla dimensione dell'alloggio, come da tabella. È l'articolo 15, la pagina è la 11, 12.

(Intervento fuori microfono dell'assessora Rossi)

Consigliere DI VENTURA. Perché abbiamo due... Sarà lo stesso, penso. Io ho preso le copie che ci hanno consegnato. Io ho un regolamento intero, che mi è stato consegnato in Capigruppo, dove l'articolo è il 15, a pagina 11.

(Intervento fuori microfono dell'assessora Rossi)

Consigliere DI VENTURA. Visto che il testo però è lo stesso, sempre articolo 15, giusto?

(Intervento fuori microfono dell'assessora Rossi)

Consigliere DI VENTURA. No, io parlo dell'articolo che si riferisce alla determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche. È il titolo dell'articolo. Presidente, vado avanti, perché io faccio riferimento alla bozza di regolamento nel testo nella sua interezza che è stato, ho visto, allegato anche agli atti posti a corredo della convocazione e risulta anche dal testo che mi è stato consegnato in sede di Capigruppo, quindi voglio sperare che non ci consegnino un testo difforme. Ma sono sicuro che non è così. Vado comunque al contenuto della mia perplessità e quindi ribadisco, l'articolo 15 al cui comma 1 si fa riferimento alla tariffa dei residenti, parametrandola ovviamente in base ai componenti del nucleo familiare; al successivo comma 3 si fa riferimento per un certo aspetto sempre ai residenti e poi non residenti e a mio avviso le criticità sono due: se si fa riferimento ai residenti, nel comma 3 si specifica che in assenza di dichiarazione Tari si fa riferimento alla superficie che potenzialmente potrebbe portare alla produzione di un certo e determinato quantitativo di rifiuti, mentre a mio avviso, se si tratta di persone residenti, si deve

sempre fare riferimento alla composizione del nucleo familiare. Se è residente, ci sarà un nucleo familiare che necessariamente, per legge, dovrà fare riferimento all'utenza assegnata e dove si è deciso di mettere la propria residenza. Quindi questo qua, a mio avviso, è un primo vulnus, perché, se anche non dovesse esserci la dichiarazione Tari, si deve fare riferimento alla composizione del nucleo familiare. Quindi o è un refuso, e va tolto al comma 3 "residenti", altrimenti a mio avviso si darebbe luogo ad una previsione che viola anche il principio di proporzionalità. L'altro aspetto è sui non residenti. Io cito una sentenza del Tar Lecce, la n. 1673 del 2022, e un'altra del Consiglio di Stato, la n. 422 del 2017, che pone a carico del Comune, che va a stabilire una tariffazione più alta, nel caso di utenze non residenti, un obbligo preciso di motivazione per i motivi secondo i quali l'ente va ad applicare, e nel nostro caso è chiaro che potenzialmente i non residenti avrebbero una tariffazione più alta, perché, se si fa riferimento alla superficie dell'immobile fino a 72 metri quadri, si fa riferimento a un occupante, dai 72 ai 120 fino a due occupanti e a salire, è chiaro che un non residente, che magari ha una casa libera, per di più se la riceve dopo una locazione magari finita male, dove c'è stato un inadempimento del conduttore che non ha pagato i canoni o quant'altro, si trova un immobile restituito, non fa la comunicazione Tari per tempo e si viene a vedere applicata una tariffazione molto più elevata rispetto a quello che è previsto per i residenti. Conoscendo bene per esperienza personale l'atteggiamento di Andreani Tributi, che dopo l'accertamento difficilmente si rende disponibile a verificare eventualmente e annullare, anche parzialmente, l'avviso di accertamento che va ad emettere, quindi non c'è purtroppo una piena disponibilità a risolvere in contraddittorio con il contribuente, ripeto, si viene a creare questa sperequazione che va a quantificare la tariffa Tari sulla base non del numero di utenti, ma sulla base delle proporzioni o dimensioni dell'immobile. La giurisprudenza amministrativa sul punto ci dice che per fare questo il Comune deve motivare in maniera specifica i maggiori costi che le utenze dei non residenti vanno a comportare sul servizio e che quindi legittimerebbero, in astratto, un'applicazione di una tariffazione maggiore. Io ho letto la delibera, ho letto il regolamento e non vedo nessuna motivazione a riguardo. Ripeto, fermo restando che a mio avviso c'è una chiara distonia tra il primo comma e il terzo comma, perché va a disciplinare in maniera diversa la stessa fattispecie anche per i residenti, dove da una parte fa riferimento alla composizione del nucleo familiare e al comma terzo, invece, fa riferimento, in assenza di dichiarazione, alle dimensioni dell'appartamento. Quindi due criteri per la stessa fattispecie su due commi diversi. Quindi è chiaro che, a mio avviso, con questa predisposizione, in questa formulazione il testo, perlomeno per il sottoscritto, diventa difficilmente votabile perché si andrebbe incontro a una chiara violazione dei principi di proporzionalità.

Presidente DONNARUMMA. Grazie. Non ci sono interventi. Se l'assessora vuole dire qualcosa, altrimenti passiamo alla votazione.

La votazione è aperta.

(Votazione con procedimento elettronico)

La votazione è chiusa.

Presenti	20
Favorevoli	14
Contrari	06
Astenuti	00

Il Consiglio approva.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 116**

Ufficio Proponente: **Servizio entrate e provveditorato**

Oggetto: **TARI - TASSA RIFIUTI. MODIFICHE REGOLAMENTO ANNO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio entrate e provveditorato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/12/2025

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Felici Laura

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Donnarumma Vincenzo

Il Segretario Generale

Michele Smargiassi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Michele Smargiassi in data 13/01/2026
Vincenzo Donnarumma in data 13/01/2026



Comune di Monterotondo

Data 22/12/2025 N. 85	OGGETTO: TARI - TASSA RIFIUTI. MODIFICHE REGOLAMENTO ANNO 2026.
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione nr. 85 del 22/12/2025 viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune (<https://servizi.comune.monterotondo.rm.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=1>) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

ESECUTIVITA'

la presente deliberazione diviene esecutiva dal 23/01/2026 in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000;

Monterotondo li, 13/01/2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Smargiassi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Michele Smargiassi in data 13/01/2026